

Resolución 11; Resolución 31/4/11

DÉJESE SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 31/4/49, DE 2017, DE GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO Y PROMÚLGUESE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN ESTEBAN

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA; GOBIERNO REGIONAL V REGIÓN DE VALPARAÍSO



Fecha Publicación: 21-JUN-2018 | Fecha Promulgación: 29-ENE-2018

Tipo Versión: Única De : 21-JUN-2018

Url Corta: <https://bcn.cl/310j1>

DÉJESE SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 31/4/49, DE 2017, DE GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO Y PROMÚLGUESE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN ESTEBAN

Núm. 31/4/11.- Valparaíso, 29 de enero de 2018.

Visto:

1°. Lo dispuesto en los artículos 27, 28, 29, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 51 del DFL N° 458 de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones, artículos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.13 y 2.1.14 del DS N° 47 de 1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2°. Lo prescrito en los artículos 13, 20 letra f), 23, 24 letras g), o), q), r) y s), 30 bis, 30 ter, letras i), numeral 3) y J) 36 letra c) incisos 2° y 4°, del DFL 1 de 2005 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; los artículos 7 bis y quáter de la Ley 19.300 de 1994, sobre Bases Generales de Medio Ambiente.

3°. Lo contemplado en la resolución N° 1.600 de 30 de octubre de 2008 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

Considerando:

1°. El decreto alcaldicio N° 1.632 de fecha 22 de junio de 2011, mediante el cual el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de San Esteban aprobó el Convenio Ad Referéndum, suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso con la Ilustre Municipalidad de San Esteban, para contratar, previa licitación pública, el desarrollo de la Actualización del Plan Regulador de esa comuna.

2°. El Ord. N° 037 de fecha 31 de enero de 2012 del Alcalde de San Esteban, dirigido al Subsecretario de Medio Ambiente, informando el inicio del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de San Esteban.

3°. El Ord. N° 120768 de fecha 19 de marzo de 2012 del Subsecretario del Ministerio del Medio Ambiente al alcalde de San Esteban, mediante el cual se da respuesta al aviso de inicio procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Estudio Actualización Plan Regulador Comunal de San Esteban.

4°. El Ord. N° 109 de fecha 7 de marzo de 2012 del alcalde de San Esteban a los Organismos del Estado que indica, mediante el cual les informa y convoca a participar del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del estudio de Actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban. Los Organismos del Estado convocados corresponden a los siguientes: Servicio Agrícola y Ganadero, Seremi Ministerio de Agricultura, Seremi Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Seremi

Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Monumentos Nacionales, Seremi Ministerio de Obras Públicas, Seremi Ministerio de Salud, Oficina Provincial Aconcagua, Dirección General de Aguas, Dirección Regional de Obras Hidráulicas, Dirección Regional de Vialidad, Seremi de Economía, Gobernación Provincial Los Andes, Seremi Ministerio Bienes Nacionales, Corporación Nacional Forestal Ministerio de Agricultura, Servicio Nacional de Turismo, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Servicio Nacional de Geología y Minería.

5°. Los talleres de exposición a los Organismos del Estado, realizados con fecha 22 de marzo, 7 de junio y 24 de septiembre del año 2012, según da cuenta el informe ambiental de la Actualización del Plan Regulador de San Esteban, cuyos temas y contenidos tratados se sintetizan a continuación:

Temática y asuntos tratados	Temas solicitados de incorporar al PRC	Forma de incorporación al Plan
Fecha taller: 22/03/2012 - Servicios: SEREMI MINVU, MUNICIPALIDAD, CONAF, SAG, SERNATUR, SEREMI SALUD, SEREMI MEDIO AMBIENTE, MONUMENTOS NACIONALES, SERNAGEOMIN, SEREMI AGRICULTURA.		
Presentación Diagnóstico	- Considerar Riesgos antrópicos - Observaciones a los criterios ambientales en el tema de los cursos hídricos superficiales. - No incorporar las islas agrícolas.	Se menciona que en el diagnóstico urbano se ha constatado que no existen riesgos antrópicos a excepción de la Planta de tratamiento existente. Sin embargo, esta se encuentra fuera del límite urbano y de las áreas propuestas para desarrollo residencial. Se plantea que la única herramienta que tiene el plan para el resguardo de los cursos hídricos superficiales es la definición de fajas de áreas verdes colindantes a estos cursos, lo cual permite su incorporación al paisaje y la conservación de una imagen rural. En relación a las islas rurales, el proyecto planeado incorpora una de las islas agrícolas y desgrava como área urbana el contorno que definía a la segunda isla rural. Lo primero fue una solicitud tanto de la comunidad como del municipio y la segunda fue una alternativa planteada por el consultor, con el fin de compensar los crecimientos del límite urbano solicitados por el municipio.
Fecha Taller: 07/06/2012 - Servicios: SEREMI MINVU, MUNICIPALIDAD, CONAF, SAG, SERNATUR, SEREMI SALUD, SEREMI MEDIO AMBIENTE, MONUMENTOS NACIONALES, SERNAGEOMIN, SEREMI AGRICULTURA.		
Exposición del Alternativas del Plan	- Edificación en altura	El plan contempla zonas de densidad que permiten la edificación en altura.
	- Utilización de las islas generadas por el plan Vigente	A partir de la ampliación del límite urbano, hacia el sur y el oriente, se ha decidido eliminar parte del área urbana que circunscribía la isla agrícola mayor e incorporar al desarrollo urbano sólo la isla agrícola menor, que presentaba la mayor presión en términos residenciales y mayores problemas para el buen desarrollo de la agricultura.
	- Evaluar crecimiento no industrial	Finalmente en plan no se incorpora un crecimiento industrial, el cual se ha derivado a la discusión intercomunal, generando sólo áreas residenciales mixtas, equipamientos, servicios y el reconocimiento de las act. Productivas inofensivas existentes.
Fecha Taller: 24/09/2012 - Servicios Contraparte SEREMI MINVU, MUNICIPALIDAD, CONAF, SAG, SERNATUR, SEREMI SALUD, SEREMI MEDIO AMBIENTE, MONUMENTOS NACIONALES, SERNAGEOMIN, SEREMI AGRICULTURA		
Exposición del Plan Propuesto	- Como se considera la gradualidad de la intensidad de ocupación en el plan. - En relación a los riesgos naturales, como se incorporan en el plan.	Se define una gradiente de densidades, donde las mayores se concentran en el centro del área urbana, disminuyendo hacia los bordes en contacto con los suelos agrícolas. A excepción de los sectores que ya tenían proyectos de viviendas sociales aprobados, en ejecución o que provenían de aplicaciones del Art.55. Los riesgos naturales existentes corresponden a remociones en masa e inundaciones asociadas al Río Aconcagua y el Estero el Arenal, en todos los casos estos el plan ha definido en estos territorios áreas verdes y equipamientos no críticos (No se permiten usos de educación, salud y tampoco seguridad), en este caso es coincidente con la medialuna existente en el nudo Ruta CH-60 Av. Alessandri.

6°. Acta de la Sesión Extraordinaria N° 19/13 del H. Concejo Municipal de fecha 26 de abril de 2013, en que se aprobó el inicio de la consulta pública del Plan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 2.1.11 del DS N° 47 de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y de su informe ambiental.

7°. Certificado del Secretario Municipal (S) de fecha 27 de agosto de 2013, que certifica las publicaciones de dos avisos de prensa en semanas distintas, informando a la comunidad el inicio de trámite de aprobación, fecha y lugar de las dos audiencias públicas y periodo de exposición a la comunidad, del Proyecto

Actualización del Plan Regulador Comunal de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.1.11 del DS N° 47 de 1992 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y del Informe Ambiental, correspondiente al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan, de conformidad a la ley 20.417, que modificó la Ley 19.300, sobre Bases del Medio Ambiente.

8°. Carta de fecha 6 de agosto de 2013 enviada por el señor Alcalde a las Organizaciones Territoriales legalmente constituidas en conformidad a lo preceptuado en el Art. 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, y registro de recepción por la comunidad, de acuerdo a lo certificado por el Secretario Municipal (S), de fecha 20 de junio de 2014.

9°. Certificado del Secretario Municipal (S) de San Esteban, de fecha 29 de agosto de 2013, que certifica la realización de la primera audiencia pública, en el marco de la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

10°. Certificado del Secretario Municipal (S) de San Esteban, de fecha 29 de agosto de 2013, que certifica el periodo de exposición al público del proyecto del Plan Regulador Comunal de San Esteban y su Informe Ambiental.

11°. Certificado del Secretario Municipal (S) de San Esteban, de fecha 23 de julio de 2014, certificando el desarrollo de la segunda audiencia pública, en el marco de la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

12°. Certificado del Secretario Municipal (S) de San Esteban, de fecha 21 de octubre de 2013, que certifica la recepción de 4 cartas de observaciones recibidas de parte de la comunidad al proyecto Plan Regulador.

13°. Certificados del Secretario Municipal (S) de fechas 9 de diciembre de 2013, 9 de mayo de 2014, y 27 de mayo de 2014, respectivamente, que certifican la adopción del Acuerdo N° 147 de fecha 9 de diciembre de 2013, Acuerdo N° 44 de fecha 8 de mayo de 2014, y Acuerdo N° 50 adoptado con fecha 26 de mayo de 2014, todos del Honorable Concejo Municipal, que contienen los pronunciamientos del Concejo sobre cada una de las observaciones recibidas y la forma en que fueron consideradas.

14°. Certificado del Secretario Municipal (S) de fecha 10 de junio de 2014, que certifica la comunicación por escrito de los acuerdos adoptados por el H. Concejo Municipal, a quienes formularon las respectivas observaciones.

15°. El decreto alcaldicio N° 3.207, de fecha 3 de septiembre de 2014, del Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de San Esteban, por el cual aprueba el Acuerdo N° 73 de fecha 7 de agosto de 2014, adoptado en Sesión N° 23 del Honorable Concejo Municipal de San Esteban, que aprobó la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

16°. El certificado del Sr. Secretario (S) de la Municipalidad de San Esteban, de fecha 8 de agosto de 2014, que da constancia que por Acuerdo N° 73 de fecha 7 de agosto de 2014, adoptado en Sesión N° 23, el Honorable Concejo Municipal de San Esteban, aprobó la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

17°. El oficio ordinario N° 133739 de fecha 26 de septiembre de 2013, del Sr. Subsecretario del Ministerio de Medio Ambiente que califica favorablemente el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

18°. La consideración ambiental y de desarrollo sustentable que fue incorporada en el proyecto de Actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban, dentro del contexto del proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, y que se encuentra contenida en el Informe Ambiental que -como Anexo a la Memoria Explicativa- se entiende formar parte de esta última y de la presente resolución. En él se incorpora la relación del Plan con otras políticas, planes o programas, objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad del plan; diagnóstico ambiental estratégico; evaluación ambiental de alternativas, los efectos ambientales del plan; evolución de la alternativa seleccionada al plan propuesto y plan de seguimiento.

19°. Los contenidos relevantes del Informe Ambiental, los cuales corresponden a los siguientes:

a. Objetivos perseguidos por el Plan: Los objetivos perseguidos por el Plan responden a proponer una trama vial coherente con el desarrollo urbano,

compatibilizar el desarrollo urbano sin afectar el desarrollo agrícola, analizar áreas rurales intersticiales dentro del plan regulador actual y analizar la incorporación de un sector industrial no contaminante.

b. Criterios de Sustentabilidad del Plan:

- La comuna de San Esteban propende a consolidar un centro poblado que avanza hacia la mantención de una adecuada y armónica interrelación con el medio rural -sus actividades productivas locales, su sistema natural y paisaje cultural-, concibiendo una transición gradual entre las áreas urbanas consolidadas y la periferia, tendiente y en consecuencia con el criterio plasmado, a aminorar la fricción de uso del suelo, la conservación de patrones y escalas de asentamiento rural, resguardando la ocupación del suelo de alto valor agrológico de una potencial pérdida de servicios ambientales esenciales prestados por este tipo de sistemas de coexistencia entre lo urbano y lo rural.
- El plan potencia el crecimiento urbano concentrado de actividades urbanas en las áreas colindantes a lo consolidado, brindando así servicios públicos y privados cercanos a los sectores residenciales, reduciendo los costos de acceso a los servicios que provee el centro y evitando la degradación del entorno productivo, rural y natural producto de potenciales extensiones excesivas del límite urbano. Lo anterior, mediante la concentración de las densidades altas en los sectores consolidados de San Esteban, y disminuyendo éstas hacia la periferia de la zona urbana.

c. Objetivos Ambientales:

- Mantener la calidad ambiental del sistema rural, previniendo la pérdida del suelo de alta calidad agronómica y evitando la fricción entre las actividades agrícolas y el asentamiento poblado concentrado, provocado por el proceso de urbanización dispersa, mediante una propuesta de estructuración que favorezca mayor compacidad del límite urbano, la reducción de los bordes de contacto urbano/rural, la graduación de la intensidad de ocupación de la periferia urbana y estimule la densificación de las áreas centrales consolidadas del sistema poblado.
- Disminuir la contaminación ambiental y acústica, en caminos rurales de bajo estándar con características rurales derivada del incremento del tránsito provocado por el proceso de urbanización dispersa, mediante una propuesta de estructuración vial que garantice condiciones y estándares mínimos de urbanización y reoriente los procesos de ocupación intensiva hacia sectores dotados de mejores niveles de urbanización.
- Resguardar y conservar elementos morfológicos del patrón de asentamiento rural referidos al paisaje cultural, que constituye parte importante de la impronta de la comuna, controlando la escala e intensidad de ocupación del área urbana y en particular de las zonas de contacto con el espacio rural, mediante el establecimiento de gradualidad de densidades de ocupación habitacional desde los centros ya consolidados hacia la periferia y la zonificación de usos mixtos.
- Mantener el funcionamiento del sistema de drenaje natural y de riego de la comuna -que sustenta el territorio rural-, evitando que el desarrollo urbano no lo interrumpa o seccione, evitando así la afectación del medio rural, de modo que se reconozca, integre y resguarde los cursos superficiales en el desarrollo urbano, como parte de espacios no edificables y prestadores de servicios ambientales para la ciudad (como el drenaje de aguas lluvias), mediante zonificación especial, zonas de áreas verdes y zonas de restricción al desarrollo urbano.

d. Los Criterios e Indicadores de Seguimiento destinados a controlar la eficacia del Plan son los siguientes:

.

VARIABLE	CRITERIO	INDICADOR DE SEGUIMIENTO	PLAZO	RESPONSABLE
Crecimiento por Extensión	Prevenir el crecimiento por extensión de la ciudad.	Solicitudes de cambio de uso de suelo en áreas adyacentes al límite urbano vigente para uso residencial y de equipamiento.	Anual	Dirección de Obras Municipales
Áreas Verdes	Aumentar y proteger las existencias de áreas verdes.	Superficie (m²) de áreas verdes y zonas recreaciones implementadas en las zonas ZAV.	Anual	Dirección de Obras Municipales – Secretaría de Planificación comunal
Suelos de potencial Agrícola	Evitar la pérdida de suelos agropecuarios. Predomina en margen urbano, suelos de Clases I y II.	Superficies de suelos con clases I y II (hás)	Anual	Dirección de Obras Municipales – Secretaría de Planificación comunal
Restricción por Riesgo Natural	Evitar la exposición al riesgo evitando la ocupación de sectores identificados con algún tipo de riesgo antrópico o natural	Densidad de población en zonas ZR (hab/hás)	Anual	Dirección de Obras Municipales – Secretaría de Planificación comunal
Recursos Patrimoniales	Resguardar las zonas de protección de recursos patrimoniales presentes en la comuna.	Número de permisos de edificación aprobados con informe favorable, por la SEREMI MINVU en Inmuebles de conservación Patrimonial. Superficie de ZCH y ZAV (hás)	Anual	Dirección de Obras Municipales – Secretaría de Planificación comunal
Surgimiento de viviendas precarias al margen de la planificación. Proliferación de artículo 55.	Segregación de vivienda social y de alto estándares al margen de la planificación	Permisos de edificación. (Proliferación de artículo 55.)	Anual	Dirección de Obras Municipales – Secretaría de Planificación comunal
		Catastro de re regularización de terrenos. Inspección técnica en terreno (terrenos irregulares)	Mensual	Dirección de Obras Municipales – Secretaría de Planificación comunal
Falta de conectividad urbana y Mega manzanas	Evitar la falta de conectividad urbana entre áreas de crecimiento poblacional y áreas de provisión de equipamiento y servicios de mayor escala.	Permisos de edificación, de loteos con subdivisión simultánea que concreten vialidad propuesta por el Plan.	Anual	Dirección de Obras Municipales SERPLAC
Fricción por presencia de agro industrias	Potencial fricción por incluir industrias frutícolas dentro del límite urbano o cerca de asentamientos urbanos.	Permisos de Edificación Patentes comerciales	Anual	Dirección de Obras Municipales

e. Los Criterios e Indicadores de Rediseño que se deberán considerar para la reformulación del Plan, obedecerán a una adecuación o actualización del instrumento conforme a los cambios en las dinámicas de poblamiento, y/o la mayor demanda de suelo para el desarrollo urbano, y son los siguientes:

- Crecimiento por extensión en áreas abarcadas por el Plan.

Se trata de identificar un incremento explosivo de viviendas en las zonas definidas por el plan, respecto a las superficies totales, tomado en consideración los datos provenientes de los permisos de edificación otorgados en zonas permitidas para tal efecto, en relación a la superficie total disponible para dichos fines. Se considera crecimiento por extensión superior al 50% por período de tiempo, de las zonas destinadas para crecimiento residencial urbano según se expone en el siguiente cuadro.

Crecimiento Residencial

	4 años		8 años		12 años		16 años		20 años	
ZU-1 ZONA MIXTA RESIDENCIAL 1	43,5	65,3	87,0	130,5	130,5	195,8	174,0	261,0	217,5	326,3
ZU-2 ZONA MIXTA RESIDENCIAL 2	17,0	25,5	34,1	51,1	51,1	76,6	68,1	102,2	85,1	127,7
ZU-3 ZONA MIXTA RESIDENCIAL 3	6,3	9,5	12,7	19,0	19,0	28,5	25,4	38,0	31,7	47,6
ZU-4 ZONA MIXTA RESIDENCIAL 4	42,5	63,7	85,0	127,5	127,5	191,2	169,9	254,9	212,4	318,6

En la columna de la izquierda de cada periodo de tiempo, se enuncia las superficie de suelo disponible por periodo de medición, mientras la columna del lado derecho del cuadro anterior, representa un crecimiento explosivo del uso de las zonas destinadas a residencia, alcanzar dichas superficies por periodo de tiempo, implica o compromete una revisión de las dinámicas de poblamiento respecto al plan y su posible modificación para dar respuesta a dicha dinámica.

El indicador asociado a este criterio de reformulación son los permisos de edificación otorgados y recepcionados y su coeficiente de constructibilidad, además del número de solicitudes de cambio de uso de suelo fuera del límite urbano. Lo anterior se realizará de forma anual por parte del Director de Obras de la Municipalidad de San Esteban.

- Franja afecta a utilidad pública asociada

Refiere a la concreción de la franja afecta a utilidad pública asociada a red vial propuesta, medida en metros lineales de franja asociada a red vial propuesta (proyectada o con ensanche), no materializada antes del vencimiento del plazo estipulado, respecto a metros no materializados estipulados por el Plan. El parámetro de rediseño corresponderá al 50% de metros lineales no concretados asociados a la generación de franjas afectas a utilidad pública de la red vial propuesta. Según se establece en el siguiente cuadro.

Franja afecta a utilidad pública asociada

Metros / Período Tiempo	4 años		8 años		12 años		16 años		20 años	
Faja con Ensanche	501,7	1.003	1.003	2.007	1.505	3.010	4.014	4.014	2.508	5.017
Faja Proyectada	725,0	1.450	1.450	2.900	2.175	4.350	5.800	5.800	3.625	7.250

El indicador asociado a este criterio de reformulación son los metros de líneas construidas o expropiadas de vialidad estructurante, del cual se realizará un análisis anual por parte del Director de Obras de la Municipalidad de San Esteban.

20°. La Consulta Pública de la Evaluación Ambiental Estratégica y la forma cómo ha sido considerada, de acuerdo al siguiente detalle:

En primer lugar corresponde tener presente la Circular N° 0254 de fecha 8 de abril de 2011, DDU 247 de 2011, de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, denominada "Guía para la Evaluación Ambiental Estratégica" suscrita por la Ministra de Medio Ambiente y la Ministra de Vivienda y Urbanismo, cuyo objetivo fue facilitar la incorporación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los procesos de elaboración y aprobación de los Instrumentos de Planificación Territorial según lo establecido en la Ley 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la ley N° 20.417, en tanto no entrara en vigencia el reglamento de la EAE dispuesto en el artículo 7° ter de la referida ley 19.300.

En concordancia con lo establecido en el punto 5.5.4 de la mencionada Circular N° 0254 DDU 247 de 2011, y en virtud de lo dispuesto en el artículo transitorio del DS N° 32 de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente que Aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica; el Informe Ambiental fue sometido a consulta pública mediante las mismas instancias de información, avisos, audiencias, exposición y plazos establecidos en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

De este modo, mediante carta a que se hace referencia en el considerando 8° precedente, se informe a los vecinos el inicio del proceso de consulta, audiencias públicas, exposición del Plan y su Informe Ambiental. La aludida misiva aborda las principales características del Instrumento de Planificación Territorial propuesto, entre las que se encuentra su Informe Ambiental, detallando los Criterios de Sustentabilidad como parte del enfoque sustentable de las alternativas de desarrollo utilizadas en el Plan. Asimismo, mediante certificado al que hace mención el considerando N° 10 precedente, el Informe Ambiental fue expuesto al público durante 30 días corridos.

Así mismo, el estudio Actualización del Plan Regulador incluyendo su Informe Ambiental, consideró una metodología participativa desde su etapa de diagnóstico con variadas instancias de exposición y consulta a los ciudadanos, en jornadas y

talleres participativos, detallados en el Anexo "Participación Ciudadana", así como en el numeral 5.1.1 del Informe Ambiental Evaluación Ambiental Estratégica 'Instancias de Consulta'; entre las cuales se consignan los encuentros realizados con el H. Concejo Municipal, funcionarios municipales, actores económico-productivos, dirigentes de organizaciones funcionales y territoriales de la comuna, y comunidad en general.

De las distintas instancias de consulta, se recogieron inquietudes y observaciones sobre aspectos ambientales propios del informe ambiental, las que se detallan a continuación, y fueron consideradas en el Plan propuesto de la siguiente forma:

- Reconocer que la comuna cuenta con un clima favorable y tierras de excelencia para la agricultura, además de contar con identidad campesina. Se acoge esta observación incluyendo el siguiente Criterio de Sustentabilidad del Informe Ambiental: "Reducir el grado de degradación del entorno producto del crecimiento por extensión, evitando consumo de suelo de buena calidad (I y II)". Asimismo, dentro de los Objetivos Ambientales se encuentra "Mantener la calidad ambiental del sistema rural, previniendo la pérdida del suelo de alta calidad agronómica y evitando la fricción entre las actividades agrícolas y el asentamiento poblado concentrado, provocado por el proceso de urbanización dispersa, mediante una propuesta de estructuración que favorezca mayor compacidad del límite urbano, la reducción de los bordes de contacto urbano/rural, la graduación de la intensidad de ocupación de la periferia urbana y estimule la densificación de las áreas centrales consolidadas del sistema poblado".

El Criterio de Sustentabilidad anterior fue incorporado al Plan evitando la extensión excesiva del límite urbano de San Esteban, con el objeto de compatibilizar el desarrollo urbano sin afectar el desarrollo agrícola, con lo cual se resguarda el suelo agrícola adyacente al área urbana. De la misma forma, el criterio de se materializa a través de una transición gradual del paisaje rural al paisaje urbano, mediante la graduación de la intensidad de ocupación de la periferia urbana hasta alcanzar una mayor densificación de las áreas centrales consolidadas del sistema poblado.

- Incorporar como criterio de sustentabilidad ambiental, el manejo de la red de aguas lluvias de la ciudad debido a los frecuentes anegamientos que sufre la comuna. Se acoge la observación, y se indica en el Informe Ambiental como uno de los objetivos ambientales lo siguiente: "Mantener el funcionamiento del sistema de drenaje natural y de riego de la comuna -que sustenta el territorio rural-, evitando que el desarrollo urbano no lo interrumpa o seccione, evitando así la afectación del medio rural, de modo que se reconozca, integre y resguarde los cursos superficiales en el desarrollo urbano, como parte de espacios no edificables y prestadores de servicios ambientales para la ciudad (como el drenaje de aguas lluvias), mediante zonificación especial, zonas de áreas verdes y zonas de restricción al desarrollo urbano".

- Consideración de una red de ciclovías. Se acoge la observación, reconociéndose, dentro de la Descripción de Temas Clave y Problemas Ambientales Sectoriales del Informe Ambiental, la falta de conectividad urbana entre áreas habitacionales y áreas de equipamientos y servicios de la localidad. Es del caso destacar que las ciclovías contribuirán a resolver problemas de conectividad, congestión vehicular y accesibilidad, lo que incrementa consecuentemente la calidad ambiental de la comuna.

De igual manera, dentro de los Objetivos Ambientales del Informe Ambiental, se considera: "Disminuir la contaminación ambiental y acústica, en caminos rurales de bajo estándar con características rurales derivada del incremento del tránsito provocado por el proceso de urbanización dispersa, mediante una propuesta de estructuración vial que garantice condiciones y estándares mínimos de urbanización y reoriente los procesos de ocupación intensiva hacia sectores dotados de mejores niveles de urbanización". Lo anterior, refuerza la intención de los planificadores de generar mejores condiciones de la red de movilidad comunal, dentro de las cual se articulan los futuros proyectos de implementación de una red de

ciclovías dentro de la red vial estructurante definida por el plan.

- Mejorar áreas verdes. Esta observación se acoge incluyendo dentro de la "Descripción de Temas Clave y Problemas Ambientales Sectoriales" la disponibilidad de áreas verdes en el Informe Ambiental. Por su parte, ésta es considerada en el plan a través de la generación de un sistema integrado de áreas verdes, las que incluyen: áreas verdes existentes, áreas verdes nuevas y aquellas que resguardan canales de regadío y las asociadas a vialidades proyectadas.

21°. Los Oficios Ordinarios N° 303 de fecha 17 de junio y N° 355 de fecha 11 de julio, ambos del año 2014, mediante los cuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y 2.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de San Esteban remite para su revisión y posterior aprobación del Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

22°. Que, mediante Oficio Ordinario N° 2091 de fecha 5 de agosto de 2014, el Sr. Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región de Valparaíso, remite al Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, informe favorable de la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban, para su evaluación y aprobación por el Consejo Regional de Valparaíso.

23°. Que, transcurrido el plazo de sesenta días dispuesto en el Art. 36 letra c) de la ley N° 19.175 para este tipo de instrumento de planificación territorial, el Consejo Regional no emitió pronunciamiento, con lo cual operó la hipótesis de silencio administrativo positivo consagrado en la misma disposición, continuándose con la tramitación respectiva.

24°. Que, sometida a examen la resolución afecta N° 31/4/22 de fecha 15 de febrero de 2016 del Gobierno Regional de Valparaíso ante la Contraloría General de la República, ésta se abstuvo de tomar razón, representando dicha propuesta de actualización, mediante Oficio N° 11.408 de fecha 7 de julio de 2016.

25°. Que, mediante Oficio Ordinario N° 050 de fecha 19 de enero de 2017, la I. Municipalidad de San Esteban corrigió observaciones sobre cada una de las materias objetadas por Contraloría.

26°. Que, a través de Oficio N° 370 de fecha 8 de febrero de 2017 y Oficio Ordinario N° 659 de fecha 8 de marzo de 2017, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, somete dicha propuesta para consideración del Consejo Regional.

27°. Que el Consejo Regional de Región de Valparaíso mediante Acuerdo N° 8777/03/17, adoptado en su 707° sesión ordinaria de fecha 9 de marzo de 2017, aprueba propuesta de instrumento de planificación territorial de nivel comunal denominado "Actualización Plan Regulador Comunal de San Esteban".

28°. Que, sometida a examen la resolución afecta N° 31/4/49 de fecha 6 de junio de 2017 del Gobierno Regional de Valparaíso ante la Contraloría General de la República, ésta se abstuvo de tomar razón, representando dicha propuesta de actualización, mediante Oficio N° 014514 de fecha 05 de septiembre de 2017.

29°. Que, mediante Oficio Ordinario N° 830 de fecha 28 de noviembre de 2017, la I. Municipalidad de San Esteban corrigió observaciones sobre cada una de las materias objetadas por Contraloría.

30°. Que, a través de Oficio N° 3609 de fecha 11 de diciembre de 2017, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Valparaíso, somete dicha propuesta para consideración del Consejo Regional.

31°. Que el Consejo Regional de Región de Valparaíso mediante Acuerdo N° 9058/01/18, adoptado en su 727 sesión ordinaria de fecha 08 de enero de 2018, aprueba propuesta de instrumento de planificación territorial de nivel comunal denominado "Actualización Plan Regulador Comunal de San Esteban".

Resuelvo

1° Déjese sin efecto la resolución afecta N° 31/4/49 de fecha 6 de junio de

2017 del Gobierno Regional de Valparaíso.

2° Apruébese la Actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban.

La Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de San Esteban, junto con su Memoria Explicativa, Planos, documentos técnicos e Informe Ambiental, se entienden formar parte integrante de la presente resolución, para todos los efectos legales.

3° Deróguese el Plan Regulador Comunal vigente a la fecha en la comuna de San Esteban, aprobado por Resolución N° 31-4-1 Afecta promulgada el 8 de enero de 1999 por el Gobierno Regional V Región de Valparaíso, publicada en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1999.

4° El texto íntegro de la Ordenanza, del Instrumento de Planificación Territorial denominado Plan Regulador Comunal de San Esteban, que por el siguiente acto se promulga es el siguiente:

TÍTULO 1

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 Ámbito del Plan.

La presente ordenanza establece las normas urbanísticas relativas al límite urbano, zonificación, usos del suelo, subdivisión predial, de edificación, urbanización, restricciones y vialidad que deberán cumplirse dentro del área territorial del Plan Regulador Comunal de San Esteban, conforme a lo graficado en los planos cuya nomenclatura se señala en el cuadro N° 1.

Cuadro 1 Nomenclatura de Planos

Descripción	Nomenclatura
Plano Zonificación Uso de Suelo	PRC – SAN ESTEBAN – ZUS – 01 (Localidad de San Esteban)
Plano Espacios Públicos, Vialidad y Áreas Verdes	PRC – SAN ESTEBAN – EVAV – 01 (Localidad de San Esteban)
Plano de Restricciones al Desarrollo Urbano	PRC – SAN ESTEBAN – RDU – 01 (Localidad de San Esteban)

TÍTULO 2

LÍMITE URBANO

Artículo 2 Descripción

El Límite Urbano del presente Plan Regulador aparece graficado en los planos descritos en el Cuadro N° 1 y que se encuentra georreferenciado en sistema de coordenadas UTM, Datum WGS84 Huso 19S y cuya descripción de puntos y tramos se indican a continuación:

Cuadro 2 Límite urbano localidad de San Esteban

Punto	Coordenadas		Descripción Punto	Tramos	Descripción Tramo
	Norte	Este			
1	6.371.118,813	351.522,488	Vértice conformado por la intersección entre la línea oficial norte de la calle Alcalde Jaime Vargas y la línea en proyección paralela a 320m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Teodoro Zenteno.		
2	6.370.981,266	351.937,188	Vértice conformado por la intersección entre la proyección al oriente de la línea oficial norte de la calle Alcalde Jaime Vargas y la línea en proyección paralela a 120m al oriente del eje geométrico de la calle Alcalde Teodoro Zenteno.	1 - 2	Tramo conformado por la prolongación al oriente de la línea oficial norte de la calle Alcalde Jaime Vargas, entre los puntos 1 y 2.
3	6.370.434,364	351.782,256	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 120m al oriente del eje geométrico de la calle Alcalde Teodoro Zenteno y la línea en proyección paralela a 140m al norte del eje geométrico de la calle Los Aromos.	2 - 3	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 120m al oriente del eje geométrico de la calle Alcalde Teodoro Zenteno, entre los puntos 2 y 3.
4	6.370.248,726	352.139,888	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 140m al norte del eje geométrico de la calle Los Aromos y la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la Av. Santa Teresa de Los Andes.	3 - 4	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 140m al norte del eje geométrico de la calle Los Aromos, entre los puntos 3 y 4.
5	6.370.675,653	352.333,110	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la Av. Santa Teresa de Los Andes y la línea en proyección paralela a 750m al norte del eje geométrico de la calle Las Acacias.	4 - 5	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la Av. Santa Teresa de Los Andes, entre los puntos 4 y 5.
6	6.370.573,958	352.550,526	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 750m al norte del eje geométrico de la calle Las Acacias y la línea en proyección paralela a 190m al oriente del eje geométrico de la Av. Santa Teresa de Los Andes.	5 - 6	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 750m al norte del eje geométrico de la calle Las Acacias, entre los puntos 5 y 6.
7	6.370.163,908	352.364,968	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 190m al oriente del eje geométrico de la Av. Santa Teresa de Los Andes y la línea en proyección paralela a 300m al norte de la prolongación al oriente del eje geométrico de la calle Las Acacias.	6 - 7	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 190m al oriente del eje geométrico de la Av. Santa Teresa de Los Andes, entre los puntos 6 y 7.
8	6.369.992,954	352.894,586	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 180m al norte del eje geométrico del pasaje El Arrayán y la línea en proyección paralela a 120 m al poniente del eje geométrico de la calle Reyes.	7 - 8	Línea recta entre los puntos 7 y 8.
9	6.370.341,564	353.008,177	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 120m al poniente del eje geométrico de la calle Reyes y la línea en proyección paralela a 100m al norte del eje geométrico de la calle Reyes.	8 - 9	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 120 m al poniente del eje geométrico de la calle Reyes, entre los puntos 8 y 9.
10	6.370.204,803	353.911,170	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 100m al norte del eje geométrico de la calle Reyes y la línea en proyección paralela a 50m al norte del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini.	9 - 10	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 100m al norte del eje geométrico de la calle Reyes, entre los puntos 9 y 10.
11	6.370.232,806	354.112,944	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 50m al norte de la prolongación al oriente del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini y la línea en proyección paralela a 120m al poniente del eje geométrico de la calle La Falda.	10 - 11	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 50m al norte del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini, entre los puntos 10 y 11.
12	6.370.499,631	354.115,619	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 120m al poniente del eje geométrico de la calle La Falda y el eje geométrico del Callejón Existente N° 1.	11 - 12	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 120m al poniente del eje geométrico de la calle La Falda, entre los puntos 11 y 12.
13	6.370.517,693	354.239,947	Vértice conformado por la intersección entre la línea oficial oriente de la calle La Falda y la proyección al oriente del eje geométrico del Callejón Existente N° 1.	12 - 13	Tramo conformado por el eje geométrico del Callejón Existente N° 1 y su proyección al oriente, entre los puntos 12 y 13.
14	6.370.461,026	354.242,103	Vértice conformado por la intersección entre la línea oficial oriente de la calle La Falda y la línea en proyección paralela a 100m al norte del eje geométrico de la calle Araduenga.	13 - 14	Tramo conformado por la línea oficial oriente de la calle La Falda, entre los puntos 13 y 14.
15	6.370.438,438	354.503,948	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 100m al norte del eje geométrico de la calle Araduenga y la línea en proyección paralela a 265m al oriente del eje geométrico de la calle La Falda.	14 - 15	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 100m al norte del eje geométrico de la calle Araduenga, entre los puntos 14 y 15.

16	6.370.178,547	354.494,179	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 265m al oriente del eje geométrico de la calle La Falda y la línea oficial norte de la calle Doctor Antonio Bianchini.	15 - 16	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 265m al oriente del eje geométrico de la calle La Falda, entre los puntos 15 y 16.
17	6.370.170,579	354.665,186	Vértice conformado por la intersección entre la línea oficial norte de la calle Doctor Antonio Bianchini y la línea en proyección paralela a 435m al oriente del eje geométrico de la calle La Falda.	16 - 17	Tramo conformado por la línea oficial norte de la calle Doctor Antonio Bianchini, entre los puntos 16 y 17.
18	6.370.283,072	354.678,984	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 435m al oriente del eje geométrico de la calle La Falda y la línea en proyección paralela a 120m al norte del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini.	17 - 18	Tramo recta entre los puntos 17 y 18.
19	6.370.252,257	355.276,064	Vértice conformado por la intersección entre la prolongación al oriente de la línea en proyección paralela a 120m al norte del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini y la curva de nivel 950 msnm.	18 - 19	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 120m al norte del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini, entre los puntos 18 y 19.
20	6.370.051,924	355.253,899	Vértice conformado por la intersección entre la prolongación al oriente de la línea en proyección paralela a 90m al sur del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini y la curva de nivel 950 msnm.	19 - 20	Tramo conformado por la curva de nivel 950 msnm, entre los puntos 19 y 20.
21	6.370.074,759	354.182,333	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 90m al sur del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini y la línea en proyección paralela a 50m al oriente del eje geométrico de la calle Miraflores.	20 - 21	Tramo conformado por la prolongación al oriente de la línea en proyección paralela a 90m al sur del eje geométrico de la calle Doctor Antonio Bianchini, entre los puntos 20 y 21.
22	6.369.705,060	354.298,306	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 50m al oriente del eje geométrico de la calle Miraflores y el eje hidráulico del Estero El Arenal.	21 - 22	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 50m al oriente del eje geométrico de la calle Miraflores, entre los puntos 21 y 22.
23	6.369.603,825	353.903,099	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la calle Roma y el eje hidráulico del Estero El Arenal.	22 - 23	Tramo conformado por el eje hidráulico del Estero El Arenal, entre los puntos 22 y 23.
24	6.370.132,616	353.779,454	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 30m al oriente del eje hidráulico del Canal San Miguel y la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la calle Roma.	23 - 24	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la calle Roma, entre los puntos 23 y 24.
24a	6.370.132,202	353.711,254	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 30m al poniente del eje hidráulico del Canal San Miguel y la línea en proyección paralela a 100m al sur del eje geométrico de la calle Reyes.	24 - 24a	Tramo recto entre los puntos 24 y 24a.
25	6.369.532,586	352.959,453	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 100m al suroriente del eje geométrico de la calle Reyes y la línea en proyección paralela a 200m al norte del eje geométrico de la calle La Unión.	24a - 25	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 100m al suroriente del eje geométrico de la calle Reyes, entre los puntos 24a y 25.
26	6.369.366,139	352.917,683	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 50m al norte del eje geométrico de la calle La Unión y la línea en proyección paralela a 220m al oriente del eje geométrico de la calle Reyes.	25 - 26	Tramo recto entre los puntos 25 y 26.
27	6.369.044,302	353.374,941	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 90m al oriente del eje geométrico de la calle La Unión y la línea en proyección paralela a 50m al norte del eje geométrico de la calle La Unión.	26 - 27	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 50m al norte del eje geométrico de la calle La Unión, entre los puntos 26 y 27.
28	6.368.134,400	353.325,343	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 90m al oriente del eje geométrico de la calle La Unión y la línea en proyección paralela a 110m al sur del eje geométrico de la Av. La Florida.	27 - 28	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 90m al oriente del eje geométrico de la calle La Unión, entre los puntos 27 y 28.
29	6.368.242,755	352.792,295	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 110m al sur del eje geométrico de la Av. La Florida y la línea oficial oriente de la calle Paidahuen.	28 - 29	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 110m al sur del eje geométrico de la Av. La Florida, entre los puntos 28 y 29.
30	6.367.989,504	352.599,089	Vértice conformado por la intersección entre la línea oficial oriente de la calle Paidahuen y la línea en proyección paralela a 420m al sur del eje geométrico de la Av. La Florida.	29 - 30	Tramo conformado por la línea oficial oriente de la calle Paidahuen, entre los puntos 29 y 30.
31	6.368.266,645	351.934,972	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 390m al sur del eje geométrico de la Av. La Florida y la línea en proyección paralela a 500m al oriente del eje geométrico de la Av. Alessandri.	30 - 31	Tramo recto entre los puntos 30 y 31.

32	6.366.793,560	351.253,626	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 500m al oriente del eje geométrico de la Av. Alessandri y el eje hidráulico del Río Aconcagua.	31 - 32	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 500m al oriente del eje geométrico de la Av. Alessandri, entre los puntos 31 y 32.
33	6.367.429,792	350.464,625	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 465m al poniente del eje geométrico de la Av. Alessandri y el eje hidráulico del Río Aconcagua.	32 - 33	Tramo conformado por el eje hidráulico del Río Aconcagua, entre los puntos 32 y 33.
34	6.368.669,993	350.825,637	Vértice conformado por la intersección entre la prolongación al sur de la línea en proyección paralela a 220m al poniente del eje geométrico de la calle Las Parras y la Línea Oficial norte existente de la calle Los Olmos.	33 - 34	Tramo recto entre los puntos 33 y 34.
35	6.368.780,154	350.019,587	Vértice conformado por la intersección entre la Línea Oficial norte existente de la calle Los Olmos y curva de nivel 820 msnm.	34 - 35	Tramo conformado por la línea oficial norte de la calle Los Olmos, entre los puntos 34 y 35.
36	6.368.298,295	349.545,635	Vértice conformado por la intersección entre la curva de nivel 820 msnm y el eje geométrico del Callejón Las Juntas.	35 - 36	Tramo conformado por la curva de nivel 820 msnm, entre los puntos 35 y 36.
37	6.369.041,428	349.637,498	Vértice conformado por la intersección entre el eje geométrico del Callejón Las Juntas y el eje geométrico de la calle Los Olmos.	36 - 37	Tramo conformado por el eje geométrico del Callejón Las Juntas, entre los puntos 36 y 37.
38	6.369.549,021	349.632,927	Vértice conformado por la intersección entre el eje geométrico de la Av. Tocornal y el eje geométrico de la calle Los Olmos.	37 - 38	Tramo conformado por el eje geométrico de la calle Los Olmos, entre los puntos 37 y 38.
39	6.369.553,500	349.593,958	Vértice conformado por la intersección entre el eje geométrico de la Av. Tocornal y el eje geométrico de la Ruta E-745.	38 - 39	Tramo conformado por el eje geométrico de la Av. Tocornal, entre los puntos 38 y 39.
40	6.369.686,069	349.622,963	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 200m al norte del eje geométrico de la Av. Tocornal y el eje geométrico de la Ruta E-745.	39 - 40	Tramo conformado por el eje geométrico de la Ruta E-745, entre los puntos 39 y 40.
41	6.369.325,530	350.771,399	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 200m al norte del eje geométrico de la Av. Tocornal y la Línea Oficial oriente de la calle Alcalde Severo Vargas.	40 - 41	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 200m al norte del eje geométrico de la Av. Tocornal, entre los puntos 40 y 41.
42	6.369.720,061	350.961,655	Vértice conformado por la intersección entre la Línea Oficial Oriente y la Línea Oficial sur de la calle Alcalde Severo Vargas.	41 - 42	Tramo conformado por la Línea Oficial oriente de la calle Alcalde Severo Vargas, entre los puntos 41 y 42.
43	6.369.708,074	351.353,521	Vértice conformado por la intersección entre la Línea Oficial sur de la calle Alcalde Severo Vargas y la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Severo Vargas.	42 - 43	Tramo conformado por la Línea Oficial sur de la calle Alcalde Severo Vargas, entre los puntos 42 y 43.
44	6.370.312,344	351.570,435	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Severo Vargas y la línea en proyección paralela a 98m al sur del eje geométrico del Pasaje Ambar.	43 - 44	Tramo conformado por la línea en proyección paralela a 50m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Severo Vargas, entre los puntos 43 y 44.
45	6.370.365,519	351.468,135	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 165m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Severo Vargas y la prolongación al poniente de la línea en proyección paralela a 82m al sur del eje geométrico del Pasaje Ambar.	44 - 45	Tramo recto entre los puntos 44 y 45.
46	6.370.450,383	351.475,042	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 180m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Teodoro Zenteno y la prolongación al poniente del eje geométrico del Pasaje Ambar.	45 - 46	Tramo recto entre los puntos 45 y 46.
47	6.370.496,491	351.346,229	Vértice conformado por la intersección entre la línea en proyección paralela a 315m al poniente del eje geométrico de la calle Alcalde Teodoro Zenteno y la prolongación al poniente del eje geométrico del Pasaje Ambar.	46 - 47	Tramo recto entre los puntos 46 y 47.
				47 - 1	Tramo recto entre los puntos 47 y 1.

TÍTULO 3 NORMAS GENERALES TÉCNICO-URBANÍSTICAS

Artículo 3 Cierros

Los cierros hacia el espacio público de los sitios eriazos dentro del Área del presente Plan, deberán ser definitivos y permanentes con un 80% de transparencia.

La altura de los cierros exteriores de antejardín, tendrán una altura máxima de 2,20 m medidos desde el suelo natural en todos los puntos del eje del cierro.

Artículo 4 Áreas de Riesgos de Origen Natural

Las áreas de riesgo normadas por el presente plan corresponden a:

- ZR-1 Zonas inundables o potencialmente inundables.
- ZR-2 Zonas Propensas a Avalancha, Rodados, Aluviones o erosiones acentuadas.

Una vez que se cumpla con lo dispuesto en la OGUC, referente a la presentación de estudios fundados que determinen las acciones que deberán ejecutarse para su utilización, las normas urbanísticas que se aplicarán serán las correspondientes a la zona del Plan en que se encuentre el terreno.

Artículo 5 Zonas No Edificables

Las Zonas No Edificables que se reconocen en el territorio del plan son las siguientes:

a. Fajas no edificables bajo los tendidos eléctricos, de acuerdo con el artículo 56 del DFL N° 1 de Minería, de 1982, y en los artículos 108° al 111° del Reglamento SEC: NSEG 5En.71, "Instalaciones de Corrientes Fuertes".

b. Fajas senderos de inspección de los canales de riego o acueductos fijados en el Código de Aguas, DFL N° 1.122, de 1981.

Artículo 6 Actividades Productivas

Las disposiciones contenidas en el inciso tercero del artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, no serán aplicables dentro del territorio normado por el Plan.

TÍTULO 4

ZONIFICACIÓN USOS DE SUELO Y NORMAS ESPECÍFICAS

Artículo 7 Materias que contiene

Las disposiciones del presente Título se refieren a zonificación y condiciones técnico-urbanísticas para la edificación, aplicables a las distintas zonas del Plan conforme a lo graficado en los planos de zonificación del Plan Regulador de San Esteban, escala 1:5.000; PRC - SAN ESTEBAN - ZUS 01.

Artículo 8 Zonas del Plan

El Área del Plan Regulador de San Esteban se divide en las siguientes zonas:

Cuadro 3 Nomenclatura de Zonas

ZONAS O ÁREAS	DESCRIPCIÓN	SIGLA
ZONAS DE USOS MIXTOS	ZONA MIXTA CÍVICO COMERCIAL	ZU-C
	ZONA MIXTA RESIDENCIAL 1	ZU-1
	ZONA MIXTA RESIDENCIAL 2	ZU-2
	ZONA MIXTA RESIDENCIAL 3	ZU-3
	ZONA MIXTA RESIDENCIAL 4	ZU-4
ZONAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS	ZONA EQUIPAMIENTO CEMENTERIO	ZE-1
	ZONA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y RECREACIONAL	ZE-2
ZONAS ESPECIALES	ZONA ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO 1	ZE-3
	ZONA ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO 2	ZE-4
	ZONA ESPECIAL ÁREAS VERDES	ZE-5
ZONAS DE ÁREAS VERDES	ZONA ÁREAS VERDES	ZAV
ÁREAS DE PROTECCIÓN	INMUEBLE DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA	ICH

Artículo 9 Normas específicas por zonas
Las normas específicas para el tratamiento de las zonas contenidas en el Cuadro 3 se establecen en los incisos siguientes.

a) ZU-C Zona Mixta Cívico Comercial

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	
	Hospedaje	Todos	
	Hogares de Acogida	Todos	
Equipamiento	Científico	Todos	
	Comercio	Todos, excepto	Estaciones de Servicio y Discotecas.
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos, excepto	Estadios.
	Educación	Todos, excepto	Centro Orientación o de Rehabilitación conductual.
	Esparcimiento	Todos, excepto	Parques de Entretenimientos, Zoológicos, Áreas de Camping o Picnic.
	Salud	Todos, excepto	Cementerios, Crematorios.
	Seguridad	Todos, excepto	Cárceles o Centros de Detención.
	Servicios	Todos	
	Social	Todos	
Actividades Productivas	Industria	-	Todos
	Almacenamiento y Bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas de edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m ²)	250 m ²
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	200
Altura de edificación (mt)	12 m
Sistema de Agrupamiento	Aislado, Pareado y Continuo
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	Sin antejardín

iii Normas Urbanísticas de Ocupación y Constructibilidad

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,5	0,6	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	1	1,8		

b) ZU-1 Zona Mixta Residencial 1

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	
	Hospedaje	Todos	
	Hogares de Acogida	Todos	
Equipamiento	Científico	Todos	
	Comercio	Todos, excepto	Discotecas.
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos, excepto	Estadios.
	Educación	Todos, excepto	Centro Orientación o de Rehabilitación conductual.
	Esparcimiento	Todos, excepto	Parques de Entretenimientos, Zoológicos, Áreas de Camping o Picnic.
	Salud	Todos, excepto	Cementerios, Crematorios.
	Seguridad	Todos, excepto	Cárceles o Centros de Detención.
	Servicios	Todos	
	Social	Todos	
	Industria	-	Todos
Actividades Productivas	Almacenamiento y Bodegaje	-	Todos
	Transporte	Terminales de pasajeros	Terminales de transporte de carga terrestre y recintos aeroportuarios.
Infraestructura	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii. Normas Urbanísticas edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	200 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	140
Sistema de Agrupamiento	Aislado y Pareado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	3m

iii. Normas Urbanísticas de Ocupación, Constructibilidad y Altura de Edificación

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Infraestructura	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,5	0,6	0,5	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	0,8	1,8	1		
Altura de edificación (m)	7	15	7		

c) ZU-2 Zona Mixta Residencial 2

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	
	Hospedaje	Todos	
	Hogares de Acogida	Todos	
Equipamiento	Científico	Todos	
	Comercio	Todos, excepto	Discotecas.
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos, excepto	Estadios.
	Educación	Todos, excepto	Centro Orientación o de Rehabilitación conductual.
	Esparcimiento	Todos, excepto	Parques de Entretenimientos, Zoológicos, Áreas de Camping o Picnic.
	Salud	Todos, excepto	Cementerios, Crematorios.
	Seguridad	Todos, excepto	Cárceles o Centros de Detención.
	Servicios	Todos	
	Social	Todos	
Actividades Productivas	Industria	-	Todos
	Almacenamiento y Bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte		Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	250 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	400
Sistema de Agrupamiento	Aislado y Pareado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	3m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación, Constructibilidad y altura de edificación

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,5	0,8	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	1,4	1,6		
Altura de edificación (m)	15	7		

d) ZU-3 Zona Mixta Residencial 3

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	
	Hospedaje	Todos	
	Hogares de Acogida	Todos	
Equipamiento	Científico	Todos	
	Comercio	Todos	
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos, excepto	Estadios.
	Educación	Todos, excepto	Centro Orientación o de Rehabilitación conductual.
	Esparcimiento	Todos, excepto	Parques de Entretenimientos, Zoológicos, Áreas de Camping o Picnic.
	Salud	Todos, excepto	Cementerios, Crematorios.
	Seguridad	Todos, excepto	Cárceles o Centros de Detención.
	Servicios	Todos	
	Social	Todos	
Actividades Productivas	Industria	-	Todos
	Almacenamiento y Bodegaje	-	Todos
Infraestructura	Transporte	-	Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	800 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	800 hab/ha
Sistema de Agrupamiento	Aislado y Pareado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	3m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación, Constructibilidad y altura de edificación

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,6	0,5	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	2,4	1		
Altura de edificación (m)	21	15		

e) ZU-4 Zona Mixta Residencial 4

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda	Todos	
	Hospedaje	Todos	
	Hogares de Acogida	Todos	
Equipamiento	Científico	Todos	
	Comercio	Todos	
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos, excepto	Estadios.
	Educación	Todos, excepto	Centro Orientación o de Rehabilitación conductual.
	Esparcimiento	Todos, excepto	Parques de Entretenimientos, Zoológicos, Áreas de Camping o Picnic.
	Salud	Todos, excepto	Cementerios, Crematorios.
	Seguridad	Todos, excepto	Cárceles o Centros de Detención.

	Servicios	Todos	
	Social	Todos	
Actividades Productivas	Industria	Calificados como inofensivos	Calificados como molesto, contaminante insalubres o peligroso.
	Almacenamiento y Bodegaje	Calificados como inofensivos	Calificados como molesto, contaminante insalubres o peligroso
Infraestructura	Transporte		Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas subdivisión y edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1.500 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	20 hab/ha
Altura de edificación	7m
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	3m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación y Constructibilidad

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Actividades Productivas	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,5	0,5	0,5	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	0,6	1	0,5		

f) ZE-1 Zona Equipamiento Cementerio

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda		Todos
	Hospedaje		Todos
	Hogares de Acogida		Todos
Equipamiento	Científico		Todos
	Comercio		Todos
	Culto y Cultura	Todo tipo de equipamiento de culto	Todo tipo de equipamiento destinado a cultura.
	Deporte		Todos
	Educación		Todos
	Esparcimiento		Todos
	Salud	Cementerios, Crematorios.	Hospitales, Clínicas, Policlínicos, consultorios, Postas, Centros de Rehabilitación.
	Seguridad		Todos
	Servicios		Todos
	Social		Todos
Actividades Productivas	Industria		Todos
	Almacenamiento y Bodegaje		Todos
Infraestructura	Transporte		Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas subdivisión y edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1.000 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	-
Altura de edificación	3,5m
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	15 m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación y Constructibilidad

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Actividades Productivas	Infraestructura	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,3	0,3	0,3	0,3	Según lo dispuesto en el Artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el Artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	0,3	0,3	0,3	0,3		

g) ZE-2 Zona Equipamiento Deportivo Recreacional

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda		Todos
	Hospedaje		Todos
	Hogares de Acogida		Todos
Equipamiento	Científico		Todos
	Comercio		Todos
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos	
	Educación		Todos
	Esparcimiento	Todos excepto	Zoológicos, Áreas de Camping.
	Salud		Todos
	Seguridad		Todos
	Servicios		Todos
	Social	Todos	
Actividades Productivas	Industria		Todos
	Almacenamiento y Bodegaje		Todos
Infraestructura	Transporte		Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas subdivisión y edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	800 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	-
Altura de edificación	15m
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	15 m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación y Constructibilidad

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Actividades Productivas	Infraestructura	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,6	0,6	0,6	0,6	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	2	2	2	2		

h) ZE-3 Zona Especial de Equipamiento 1

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda		Todos
	Hospedaje		Todos
	Hogares de Acogida		Todos
Equipamiento	Científico		Todos
	Comercio	Todos	
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos	
	Educación		Todos
	Esparcimiento	Todos excepto	Parque de entretenimientos, Zoológicos, Áreas de Camping.
	Salud		Todos
	Seguridad		Todos
	Servicios		Todos
	Social	Todos	
Actividades Productivas	Industria	Calificados como inofensivos	Calificados como molesto, contaminante insalubres o peligroso
	Almacenamiento y Bodegaje	Calificados como inofensivos	Calificados como molesto, contaminante insalubres o peligroso
Infraestructura	Transporte		Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas subdivisión y edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1.500 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	-
Altura de edificación	15 m
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	10 m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación y Constructibilidad

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Actividades Productivas	Infraestructura	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,6	0,6	0,6	0,6	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	0,8	0,8	0,8	0,8		

i) ZE-4 Zona Especial de Equipamiento 2

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Clases o destinos	Destinos o Actividades	
		Permitidas	Prohibidas
Residencial	Vivienda		Todos
	Hospedaje	Todos	
	Hogares de Acogida		Todos
Equipamiento	Científico		Todos
	Comercio		Todos
	Culto y Cultura	Todos	
	Deporte	Todos excepto	Estadios
	Educación		Todos
	Esparcimiento	Todos excepto	Zoológicos
	Salud		Todos
	Seguridad		Todos
	Servicios		Todos
	Social	Todos	
Actividades Productivas			Todos
Infraestructura	Transporte		Todos
	Sanitaria	-	Todos
	Energética	-	Todos
Espacio Público	-	Todos	
Áreas Verdes	-	Todos	

ii Normas Urbanísticas subdivisión y edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	1.500 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	-
Altura de edificación	7 m
Sistema de Agrupamiento	Aislado
Rasantes	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Distanciamiento	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la OGUC.
Adosamientos	Según lo dispuesto en el Artículo 2.6.2 de la OGUC.
Ochavo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.5.4 de la OGUC.
Antejardines	10 m

iii Normas Urbanísticas de Ocupación y Constructibilidad

Norma urbanística	Residencial	Equipamiento	Actividades Productivas	Infraestructura	Espacio Público	Áreas Verdes
Coefficiente de ocupación de suelo	0,4	0,4	0,4	0,4	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.30 de la OGUC	Según lo dispuesto en el artículo 2.1.31 de la OGUC
Coefficiente de Constructibilidad	0,8	0,8	0,8	0,8		

j) ZE-5 Zona Especial Áreas Verdes

i Normas de Usos de suelo

Tipo de Uso de Suelo	Destinos o Actividades	
	Permitidas	Prohibidas
Residencial		Todos
Equipamiento		Todos
Actividades Productivas		Todos
Infraestructura(1)		Todos
Espacio Público	Todos	
Áreas Verdes	Todos	

ii Normas Urbanísticas subdivisión y edificación

Superficie de Subdivisión Predial Mínima (m2)	2500 m2
Densidad Bruta Máxima (Hab./Há.)	-
Coefficiente de ocupación de suelo	Según lo dispuesto en el Artículo 2.1.31 de la OGUC.
Coefficiente de Constructibilidad	Según lo dispuesto en el Artículo 2.1.31 de la OGUC.

Artículo 10 ZAV: Zona Áreas Verdes

Para los efectos de la aplicación del Art. 2.1.31 de la OGUC, las condiciones de edificación para los usos complementarios son las siguientes:

- Superficie de subdivisión predial mínima : 2.500m²
- Coeficiente de Constructibilidad : Según OGUC
- Altura Máxima de edificación : 3,5 m
- Sistema de Agrupamiento : Aislado
- Antejardín Mínimo : 10m

Artículo 11 Inmuebles de Conservación Histórica

A continuación se detalla la edificación definida como Inmueble de Conservación Histórica en el presente Plan:

Cuadro 4 Inmuebles de Conservación Histórica

Nº	Rol SII	Inmueble	Ubicación
ICH - 1	51-135	Casona Lo Ermita	Av. Santa Teresa de Los Andes Nº 260

Las normas urbanísticas aplicables a las ampliaciones, reparaciones, alteraciones u obras menores que se realicen en las edificaciones existentes, así como las aplicables a las nuevas edificaciones que se ejecuten, serán las establecidas para la zona en que se emplaza el inmueble.

TÍTULO 5**SOBRE VIALIDAD URBANA****Artículo 12 Sobre Vialidad Local**

La vialidad urbana del Plan Regulador Comunal de San Esteban está conformada por las avenidas y calles de la localidad, según se detalla en los siguientes cuadros de vialidad. Todas las vías públicas restantes son las actualmente existentes, manteniendo sus anchos entre líneas oficiales, salvo en aquellos casos que expresamente se dispongan ensanches y/o aperturas de nuevas vías.

La vialidad urbana del Plan consulta las vías estructurales existentes y propuestas, cuya descripción y características se señalan en el cuadro 5.

Cuadro 5 Vialidad Estructurante del Plan Regulador Comunal de San Esteban

Nº	NOMBRE DE LA VIA	TRAMO DESDE	HASTA	CATEGORIA OGUC	ANCHO(m) Existente	ANCHO(m) Proyectado	OBSERVACIÓN
1	Calle Proyectada Nº 1	Reyes	Calle Proyectada Nº 3	Colectora	-	20	Apertura
2	Calle Proyectada Nº 2	Reyes	Calle Proyectada Nº 3	Colectora	-	20	Apertura
3	Calle Proyectada Nº 3	Calle Proyectada Nº 1	Av. 26 de Diciembre	Colectora	-	20	Apertura
4	Calle Proyectada Nº 4	Av. El Molino	Calle Proyectada Nº 6	Colectora	-	20	Apertura
5	Calle Proyectada Nº 5	Av. El Molino	La Unión	Colectora	-	20	Apertura
6	Calle Proyectada Nº 6	220m al sur de LO sur de Av. 26 de Diciembre	Calle Proyectada Nº 8	Colectora	-	20	Apertura
7	Calle Proyectada Nº 7	La Unión	Av. La Florida	Colectora	-	20	Apertura
8	Calle Proyectada Nº 8	Paidahuen	Los Olmos	Colectora	-	20	Apertura
9	Calle Proyectada Nº 9	Av. Tocornal	Calle Proyectada Nº 14	Colectora	-	20	Apertura
10	Calle Proyectada Nº 10	Calle Proyectada Nº 1	Calle Proyectada Nº 2	Colectora	-	20	Apertura
11	Calle Proyectada Nº 11	Calle Proyectada Nº 9	Av. Alessandri	Colectora	-	20	Apertura
12	Calle Proyectada Nº 12	Calle Proyectada Nº 9	LU Oriente	Colectora	-	20	Apertura
13	Calle Proyectada Nº 13	Calle Proyectada Nº 9	LU Oriente	Colectora	-	20	Apertura
14	Calle Proyectada Nº 14	Calle Proyectada Nº 9	Av. Alessandri	Colectora	-	20	Apertura
15	Calle Proyectada Nº 15	Calle Proyectada Nº 9	Los Olmos	Servicio	-	15	Apertura Vía unidireccional de acuerdo a artículo 2.3.2.
16	Calle Proyectada Nº 16	LU Sur	Av. Tocornal	Colectora	-	20	Apertura
17	Calle Proyectada Nº 17	LU Norte	LU Sur	Colectora	-	20	Apertura
18	Calle Proyectada Nº 18	Av. Tocornal	Los Olmos	Colectora	-	20	Apertura
19	Calle Proyectada Nº 19	Alcalde Teodoro Zenteno	Alcalde Jaime Vargas	Colectora	-	20	Apertura
20	Calle Proyectada Nº 20	Los Olmos	Calle Proyectada Nº 14	Colectora	-	20	Apertura
21	Alcalde Jaime Vargas	LU Poniente	Alcalde Teodoro Zenteno	Colectora	15	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
22	Alcalde Teodoro Zenteno	Alcalde Jaime Vargas	Los Aromos	Colectora	17 - 19	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
23	Alcalde Severo Vargas	Los Aromos	Las Parras	Colectora	10 - 13	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
24	Las Parras	Alcalde Severo Vargas	Tocornal	Colectora	13,5 - 21	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
25	Prolongación Alcalde Severo Vargas	Av. Tocornal	LU Sur	Colectora	-	20	Apertura
26	Av. La Florida	Av. Alessandri	LU Oriente	Colectora	10 - 25	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
27	La Falda	LU Norte	Doctor Antonio Bianchini	Colectora	8 - 12	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
28	Doctor Antonio Bianchini	La Falda	Roma	Colectora	8 - 12	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
29	Miraflores	Doctor Antonio Bianchini	El Arenal	Colectora	8 - 10	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
30	Roma	Doctor Antonio Bianchini	LU Sur	Colectora	9 - 15	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
31	Reyes	Av. 26 de Diciembre	Doctor Antonio Bianchini	Colectora	9 - 21	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
32	La Unión	Reyes	Av. La Florida	Colectora	8 - 15	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
33	Capitán Prat	Av. 26 de Diciembre	220m al sur de LO sur de Av. 26 de Diciembre	Colectora	12	20	Ensanche Oriente
34	Av. El Molino	Av. 26 de Diciembre	295m al norte de LO norte de Av. La Florida	Colectora	11 - 29	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
35	Prolongación Av. El Molino	295m al norte de LO norte de Av. La Florida	Av. La Florida	Colectora	-	20	Apertura
36	Av. Santa Teresa de Los Andes	LU Norte	Los Aromos	Colectora	18	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
37	Av. Santa Teresa de Los Andes	Los Aromos	Las Acacias	Colectora	27-33	-	Existente
38	Av. Santa Teresa de Los Andes	Las Acacias	Av. 26 de Diciembre	Colectora	20	-	Existente
39	Av. Alessandri	Av. 26 de Diciembre	Av. Tocornal	Colectora	20-23	-	Existente
40	Los Aromos	Alcalde Teodoro Zenteno	Av. Santa Teresa de Los Andes	Colectora	12	20	Ensanche Norte
41	Las Acacias	Av. Santa Teresa de Los Andes	El Parque	Colectora	20 - 23	-	Existente
42	El Parque	Las Acacias	Av. 26 de Diciembre	Colectora	17	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
43	Av. 26 de Diciembre	Alcalde Severo Vargas	Reyes	Colectora	15 - 19	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
44	Los Olmos	Calle Proyectada Nº 9	Av. Alessandri	Colectora	8 - 12	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
45	Los Olmos	Lu Oriente	Callejón Las Juntas	Colectora	12	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
46	Los Olmos	Callejón Las Juntas	Av. Tocornal	Colectora	10 - 13	15	Ensanche Oriente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
47	Los Olivos	Alcalde Severo Vargas	Av. El Molino	Colectora	12 - 27	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
48	Callejón las Juntas	Los Olmos	LU Sur	Colectora	10 - 13	15	Ensanche Oriente Asimilada art. 2.3.1 OGUC
49	Paidahuen	Av. La Florida	Calle Proyectada Nº 8	Servicio	10	-	Existente Asimilada art. 2.3.1 OGUC

Artículo 13 Sobre estacionamientos

Para los proyectos que consulten dos o más destinos, el número de estacionamientos que se exija serán el que resulte de aplicar los estándares correspondientes a cada uno de los destinos, según el tipo de vehículo de que se trate.

Artículo 14 Estándares de Estacionamiento

En el Área Urbana, las normas y estándares mínimos se indican en el Cuadro 6: Normas y Estándares Mínimos de Estacionamientos.

Para el cumplimiento de la exigencia del número de estacionamientos, no se permitirá su emplazamiento en los antejardines.

Cuadro 6: Normas y Estándares Mínimos de Estacionamientos

TIPO DE USO DE SUELO	N° de ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES
RESIDENCIAL	
Vivienda Social en Condominio (1)	1 cada 2 viviendas
Vivienda Social (1)	1 por vivienda
Vivienda de más de 50 m² de superficie útil (1)	1 por vivienda
Hotel, Apart-Hotel, Residenciales	1 cada 8 personas (3)
Moteles	1 cada 2 personas (3)
EQUIPAMIENTO	
Salud	
Unidades de Hospitalización, hospitales	1 cada 5 personas (3)
Unidades de Tratamiento	1 cada 120 m² de sup. útil
Clinicas, postas, consultorios	1 cada 75 m² de sup. útil
Centros de Rehabilitación	2 cada 30 m² de sup. edificada
Cementerio	1 cada 300 m² de superficie predial
Educación	
Enseñanza Técnica o Superior.	1 cada 30 personas (3)
Enseñanza básica y media.	1 cada 80 personas (3)
Enseñanza Preescolar	1 cada 60 personas (3)
Deportivo	
Casa club, gimnasio	1 cada 80 m² de sup. útil
Recintos destinados al deporte o actividad física en general con graderías.	1 cada 25 personas (3)
Canchas Tenis, Bowling	1 por cancha
Multicancha	1 por cancha
Cancha Fútbol, Rugby	2 por cancha
Piscinas	1 cada 12 m² de sup. de piscina
Estadio	1 cada 150 personas (3)
Esparcimiento	
Entretenciones al aire libre, zonas de picnic	1 cada 200 m² de superficie predial
Entretenciones en recintos cerrados	1 cada 50 m² de sup. edificada
Casinos	1 cada 40 m² de sup. edificada
Comercio	
Restaurante, Bar, Pub,	1 cada 40 m² de sup. útil
Discoteca	1 cada 25 m² de sup. útil
Supermercados, Mercados, Grandes Tiendas, Centros Comerciales de todo tamaño, Agrupaciones Comerciales de más de 500 m² de superficie útil	1 cada 50 m² de sup. útil (2)
Agrupación comercial de 200 a 500 m². de superficie útil	1 cada 75 m² de sup. útil
Locales de venta de materiales de construcción, ferías, Ventas de	1 cada 60 m² de sup. útil (2)
Automóviles, Estaciones Servicio Automotriz	
Venta Minorista de combustibles Sólidos, Líquidos y Gaseosos, Venta de Maquinarias	1 cada 150 m² de sup. útil (2)
Terminal de distribución (Agropecuario, Pesquero o similar)	1 cada 200 m² de sup. útil (2)
Servicios	
Oficinas o Agrupaciones de oficinas (2)	1 cada 75 m² de sup. útil
Consultas Médicas	1 cada 75 m² de sup. útil
Servicios artesanales de más 500 m² de sup. útil	1 cada 75 m² de sup. útil
Servicios artesanales de 200 a 500 m² de sup. útil	1 cada 75 m² de sup. útil
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	
Industria, almacenamiento de más de 200 m² de sup. edificada	1 cada 200 m² superficie edificada (2)
Talleres de reparación de vehículos y Garajes	1 cada 150 m² de sup. útil
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	
Terminal Rodoviario	3 por andén

Estándares para bicicletas: 1 estacionamiento de bicicletas por cada 3 estacionamientos para vehículos motorizados, con un mínimo de 1 estacionamiento de bicicletas.

(1) En los edificios colectivos de uso habitacional se exigirá un 15% adicional de estacionamientos para uso de visitas.

(2) Adicionalmente se consultará estacionamientos de buses, camiones u otros

similares, según los siguientes tramos de superficie útil del proyecto:

- Hasta 1000 m2	1 estacionamiento de 30 m2
- De 1001 a 3000 m2	2 estacionamientos de 30 m2 c/u
- De 3001 a 6000 m2	3 estacionamientos de 30 m2 c/u
- De 6001 a 12000 m2	4 estacionamientos de 30 m2 c/u
- Más de 12000 m2	5 estacionamientos de 30 m2 c/u

(3) Número determinado de acuerdo al cálculo de carga de ocupación de la edificación conforme al artículo 4.2.4 de la OGUC.

TÍTULO 6 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1 Red Vial Estructurante Intercomunal

Corresponden a las disposiciones de carácter transitorio del nivel de planificación Intercomunal, las cuales serán modificadas al momento de entrada en vigencia del Instrumento de Planificación Intercomunal faltante, que incluya la comuna de San Esteban, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.1.3 de la OGUC.

Las vías que se describen a continuación corresponden al conjunto de trazados de jerarquía Expresa o Troncal, integrados al límite urbano comunal.

Cuadro 7: Localidad de San Esteban

NOMBRE DE LA VÍA	TRAMO		CATEGORIA OGUC	ANCHO(m) Existente	ANCHO(m) Proyectado	Observación
	DESDE	HASTA				
Ruta CH 60	LU Poniente	Av. Alessandri	Expresa	54 - 232	-	Existente
Ruta CH 60	Av. Alessandri	LU Oriente	Expresa	50 - 241	-	Existente
Av. Alessandri	Av. Tocornal	LU Sur	Troncal	20 - 35	-	Existente asimilada art. 2.3.1 OGUC
Av. Tocornal	Av. Alessandri	LU Poniente	Troncal	10 - 20	-	Existente asimilada art. 2.3.1 OGUC

5° Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial conforme lo ordena el artículo 43 del DFL 458 de 1975 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Anótese, tómese razón, publíquese y archívese.- Gabriel Aldoney Vargas, Intendente Regional de Valparaíso.- Rolando Stevenson Velasco, Presidente Consejo Regional de Valparaíso.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO
Unidad Jurídica

Cursa con alcances la resolución N° 11, de 2018, del Gobierno Regional de Valparaíso

N° 5.122.- Valparaíso, 11 de mayo de 2018.

Esta Contraloría Regional ha dado curso al documento del rubro, mediante el cual se promulga la actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban por cuanto se encuentra ajustado a derecho.

Al respecto, cumple con señalar que del examen de los antecedentes adjuntos se advierte que se han subsanado suficientemente las observaciones efectuadas en el

oficio N°14.514, de 2017, de esta procedencia, pero es necesario hacer presente en relación con el cuadro contenido en el apartado ii, de la letra j) ZE-5, Zona Especial Áreas Verdes, del artículo 9° de la Ordenanza Local, que también debe considerarse lo prescrito en el artículo 2.1.30. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sancionada por el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda Urbanismo, concerniente al uso de suelo Espacio Público.

A su vez, es dable precisar que los certificados a que se refieren los considerandos 7°, 9° y 10 del acto en estudio, fueron extendidos por el secretario municipal titular y no como en ellos se señala.

Finalmente, cabe apuntar en relación al plano PRC-San Esteban-RDU-01, que, en atención a la naturaleza del instrumento en estudio, esta Sede de Control entiende que las áreas de riesgos reguladas en dicho plan son aquellas que se encuentran al interior del pertinente límite urbano.

Con los alcances que anteceden, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe.

Saluda atentamente a Ud., Víctor Hugo Merino Rojas, Contralor Regional Valparaíso, Contraloría General de la República.

Al señor
Intendente
Gobierno Regional de Valparaíso
Presente.

"En cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, artículo 2.1.4, a partir de esta fecha, los interesados podrán adquirir copia de los antecedentes de la "Actualización del Plan Regulador Comunal de San Esteban", en la I. Municipalidad de San Esteban, en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso, en el respectivo Conservador de Bienes Raíces y en el Gobierno Regional de la Región de Valparaíso"